

기업지배구조 개선을 위한 기업지배구조 보고서 공시 의무화



2019. 4

유가증권시장본부 공시부

목 차

1. 기업지배구조 보고서 공시 도입 배경

2. 기업지배구조 보고서 공시 현황

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

1. 기업지배구조 보고서 공시 도입 배경

1. 기업지배구조 보고서 공시 도입 배경

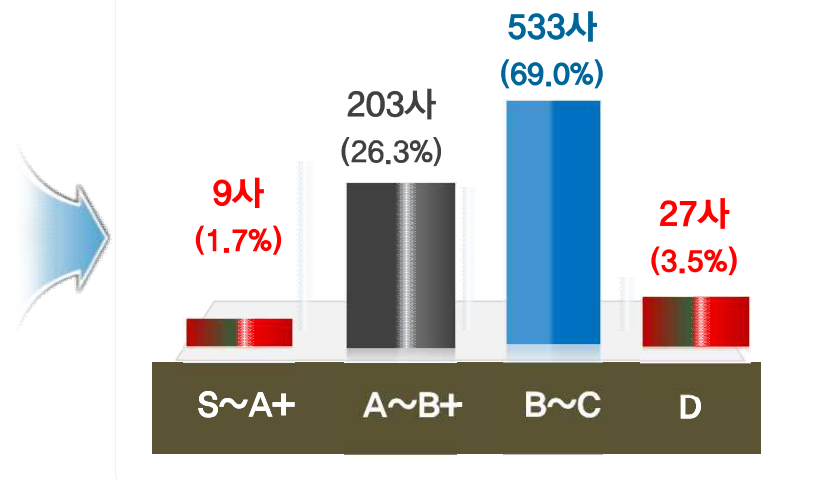
▶ 국내 기업의 지배구조 취약성에 대한 문제 제기가 대내외에서 지속적으로 제기

- ◆ 아시아권에서조차 신흥시장에 밀려 지배구조 평가가 하위권(12개국 중 9위)에 머무르고 있음
- ◆ 자본시장에 대한 신뢰도 하락과 글로벌 마켓 내 한국시장에 대한 비중 축소의 원인으로 지적

아시아 각국의 기업
지배구조 순위('18년)

1	호주
2	홍콩
3	싱가포르
4	말레이시아
5	대만
6	태국
7	인도
7	일본
9	한국
10	중국
11	필리핀
12	인도네시아

국내 기업 지배구조 등급(CGS, '18.7월)



S등급에 가까울수록 주주가치 훼손 가능성이 낮음

글로벌
투자비중
축소

행동주의
펀드
공격집중

* 출처 : ACGA(Asian Corporate Governance Association)

1. 기업지배구조 보고서 공시 도입 배경

▶ 국내외에서 **책임투자**가 활발해지면서 **책임투자**의 기반이 되는 **ESG정보**에 대한 수요 증대

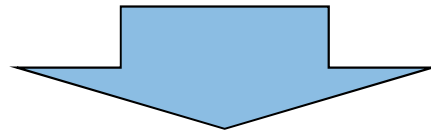
◆ 사회책임투자 운용자산 : 약 22조 달러('2016년 기준, 글로벌 지속가능 투자연합)

▶ 정부 및 유관기관, 기업들이 기업지배구조 개선을 위한 노력 경주

◆ (금융위) 금융회사 지배구조 모범규준 도입('14.12월) , 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행('16.8월)

◆ (CGS) 기업지배구조모범규준 개정('16.7월)

◆ (기업) 지배구조 개선 노력 지속



◇ 한국거래소 또한 **상장기업의 지배구조 관련 정보를 확대하여**

→ 투자자들의 **기업에 대한 이해도를 증진하고**

→ 장기적으로 **기업의 지배구조를 개선하여 기업가치와 투자이익을 제고하고자 함**

2. 기업지배구조 보고서 공시 현황

2. 기업지배구조 보고서 공시 현황

▶ '17년 3월 **Comply or Explain**방식*의 기업지배구조 보고서 공시제도가 자율공시 형태로 도입

* 원칙에 대한 준수현황을 기재하고 원칙을 준수하지 못하였을 경우 그 사유를 설명하는 방식

→ '17년, '18년 두 차례 보고서 제출

◆ (문제점) ① 참여율 저조

구 분	2017년	2018년	증감률(%)
금 융	39사	40사	+2.5
비금융	31사	55사	+77.4
합 계	70사	95사	+35.7
유가증권시장 상장기업 대비 보고서 제출기업 비율	9.3%	12.4%	+3.1%

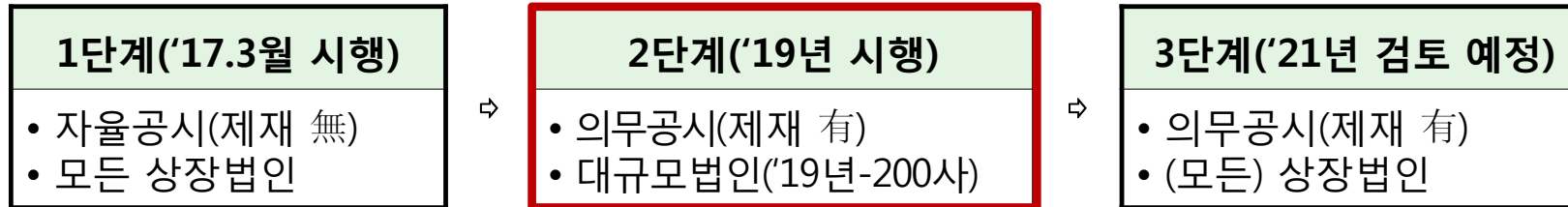
◆ (문제점) ② 공시품질 미흡

- 제출 보고서 분석결과, **원칙별 준수 현황이 명확하게 드러나지 않으며,**
자사에 유리한 내용을 선별적으로 제공하는 경우가 존재

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

(1) 자산총액 2조원 이상 대형사부터 단계적 의무화 추진



▶ '19년부터 자산총액 2조원 이상* 코스피 상장기업에 대해 우선 적용

* '18년 12월 결산법인 중 총 200개사 해당(금융사 39개사, 비금융사 161개사)

* 자산총액 2조원을 기준으로 상법상 감사위원회 설치, 이사 중 과반 이상을 사외이사로 선임할 의무 발생 등 지배구조 관련 규제 적용

※ 참고 : 금융회사는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'에 의한 지배구조 연차보고서 신고로 같음함

(2) 의무화에 따른 제재조치 마련

▶ (제재대상) ① 기한 내 미공시의 경우(사업보고서 제출기한으로부터 2개월, '19년의 경우 6월3일(월))

② 거짓으로 공시하는 경우

③ 잘못 기재하거나 중요사항이 미기재 되어 거래소가 정정요구* 하였으나 이에 불응한 경우

* 거래소에서 제시한 원칙에 대한 준수현황 및 미준수시 그 사유에 대한 설명이 없거나, 현저히 부실한 경우 등

▶ (제재수단) : 불성실공시법인 지정 관련절차(지정예고, 이의신청, 벌점부과 등) 진행

* 상기 ③ 정정요구시 거래소는 정정요구 사실에 대하여 공시할 수 있음

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

★ '18.12.19일 금융위 보도자료

 금융위원회	보도자료 Press Release				• 생산적 금융
	보도	2018. 12.19.(수)	배포	2018. 12.19.(수)	• 신뢰받는 금융
					• 포용적 금융
책 임 자	금융위원회 공정시장과장 손영재(02-2100-2685)		담 당 자	김미정 사무관 (02-2100-2681)	
	한국거래소 유가증권시장 본부장 권오현(02-3774-8505)			공도현 유가증권시장 공시부장 (02-3774-8730)	

제 목 : 내년부터 대형 상장사는 기업지배구조 핵심정보를 투자자에게 의무적으로 공개합니다.

- ◆ 우수한 기업지배구조는 기업의 지속가능한 성장의 핵심요소로, 기업경영의 투명성은 중장기 투자문화 조성의 선결조건이 됨
 - 후진적 기업지배구조에 기인한 기업가치 훼손 우려에 대한 기관투자자의 수탁자 책임이 강조되고 있으며,
 - 이에 따라 주주활동의 기반이 되는 기업지배구조 정보 공개 요구가 증가
 - ⇒ 기업지배구조 보고서 공시를 자율공시에서 의무사항으로 전환하여 기업경영 투명성을 높이고 시장에 의한 규율을 강화
- ◆ 한국거래소의 「유가증권시장 공시규정」을 개정하여(12.19일 금융위 의결) 자산총액 2조원 이상 대형 유가증권시장 상장사는 '19년부터 기업지배구조 보고서를 의무적으로 공시하도록 함
 - ●주총 분산 노력, 전자투표제 도입 여부 등 주주권리의 보장, ●이사회 독립성과 선임과정의 공정성, ●내·외부 감사기구의 전문성 등에 대한 정보가 투명하게 공개 예정
 - 피공시, 허위공시 등의 경우 불성실공시법인으로 제재 대상
- ◆ [기대 효과 및 향후 계획] 지배구조 투명성 향상을 통해 우리 기업의 '지배구조 경쟁력'을 강화하고 중장기 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대
 - 향후 주총 내실화, 주주권 행사 관련 법적 불확실성 해소 등 적극적 주주활동에 우호적인 환경 조성을 위해 지속 노력

Ⅲ '19년부터 기업지배구조 공시 의무화

- ① 적용대상 : 자산총액 2조원 이상 대형 코스피 상장 법인(연결기준)
 - '17말 기준 총 189개사, 연결 기준 (전체 코스피사 25%)
 - 제도운영 성과 등을 보아가며 '21년부터 전체 코스피 상장사로 확대하여 적용하는 방안 검토 예정
 - ② 공시시한 : 사업보고서 법정제출기한으로부터 2월 이내
 - 12월 결산 기업의 경우 '19.5월까지 공시 보고서 제출 필요
 - ③ 공시내용 : 「기업지배구조 핵심원칙」에 대한 준수(Comply) 여부와 미준수시 그 사유에 대한 설명(Explain)
 - 주주, 이사회, 감사기구와 관련하여 「기업지배구조 모범규준」('16년, 기업지배구조원), 「OECD-G20 기업지배구조 원칙」 등에서 공통적으로 제시하는 10가지 주요 원칙을 선정
- ※ 핵심원칙별 준수여부 및 준수내용이 명확하게 드러나도록 「기업지배구조 보고서 공시 가이드라인」을 마련하여 구체적 공시항목을 제시할 계획

⇒ 설명회를 통해 상장사, 기관투자자 등의 의견수렴 실시 예정

◇ 기업지배구조 가이드라인(案) 상 주요 공시항목 예시

- ① 주주
 - 주총 소집 통보 및 안건 제공일(주총 ○○일 전), 주총 분산개최 노력, 전자투표 도입 여부, IR 개최 실적, 공정공시 현황 등
- ② 이사회
 - 이사회 심의·의결 사항, 이사별 정보(전문분야, 주요 경력 등), 이사회추천위원회 운영 실태, 해당 기업과 사외이사간의 이해관계, 이사별 활동내역 등
- ③ 감사기구
 - 내부감사기구(감사위원회 및 감사)의 독립성·전문성, 활동내역, 감사위원 등에 대한 지원(교육제공 등), 외부감사인 선임절차 등

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

(3) 작성 가이드라인 제공

- ▶ (공표사항 구체화) 핵심원칙(10개)을 구체화한 세부원칙(23개)을 설정하고

각 원칙의 준수현황을 기재하기 용이하도록 작성 가이드라인* 제공

(* 금융위원회, 한국거래소, 학계, 업계 등으로 구성된 TF를 통해 작성)

(핵심원칙 1) 주주의 권리

- 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

1-① 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 하고, 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

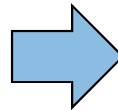
- ▶ 주주에 대한 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보제공 전반에 관한 사항을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
 - (i) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회 개최 내역
 - 주주총회 안건 제공일(소집결의/공고일(주총 XX일전)), 개최일시 및 장소, 자료 제공 방법, 이사회구성원 참석현황 등 (표 1-1-1 활용)
 - (ii) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 주주총회의 안건별 찬반비율, 구체적 표결결과 내역 등 (표 1-1-2 활용)
- ▶ 상기 기재한 내용을 바탕으로 주주총회 관련 정보를 충분한 기간 전에 제공하였는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

(3) 작성 가이드라인 제공

▶ ('18년 12월 설명회 이후 주요 변동내용) 핵심지표 항목 추가 등

구분		핵심 지표	준수여부	
			○	×
주주	1. 주주의 권리	① 주주총회 4주 전에 안건 관련 정보 제공(소집공고)		
	2. 주주의 공평한 대우	② 서면투표 및 전자투표 실시 ¹⁾		
		③ 주주총회 안건별 찬반비율 공개		
이사회	3. 이사회 기능	④ 최고경영자 선임정책 및 승계정책 마련 ²⁾		
	4. 이사회 구성	⑤ 이사회 의장과 대표이사 분리		
	5. 사외이사의 책임	⑥ 집중투표제 채택		
	6. 사외이사 활동의 평가	⑦ 사외이사 선임시 법령상 결격요건 이외의 이해관계 존재사실 확인		
	7. 이사회 운영	⑧ 사외이사 평가결과를 재선임 또는 보수 결정에 반영		
	8. 이사회 내 위원회			
	9. 내부감사기구	⑨ 전원 사외이사로 감사위원회 구성		
	10. 외부감사인	⑩ 감사위원회(감사)가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최		



구분		핵심 지표	준수여부	
			○	×
주주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*			
	② 전자투표 실시*			
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최**			
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지**			
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영			
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영			
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리			
	⑧ 집중투표제 채택			
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부			
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재			
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**			
	⑫ 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치			
	⑬ 내부감사기구에 회계 전문가 존재 여부			
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**			
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부			

1) 서면투표와 전자투표 중 하나라도 실시하지 않은 경우는 "X"

2) 선임정책과 승계정책 중 하나라도 마련되어 있지 않은 경우는 "X"

감사합니다.

